

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เย็น อูรา จาคีไพบูลย์ โจทก์
 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2530
 นาง วิไลวรรณ อนันตะ คุณ ผู้ร้อง
 นาง รุ่งลาวัลย์ เวรสุวรรณ (อนันตะ คุณ จำเลย
 ป.วิ.พ. มาตรา 278, มาตรา 310, มาตรา 312, มาตรา ตาราง 1 ข้อ 2 (ก)

คดีที่โจทก์ขอให้อายัดเงินของจำเลยต่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และมีการโต้แย้งระหว่างผู้ร้องกับโจทก์ว่าเงินที่ขออายัดดังกล่าวอยู่ที่ผู้ร้องหรือไม่ เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกามา อย่างคดีมีทุนทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาให้คืนค่าขึ้นศาลที่เสียเกินมาในชั้นอุทธรณ์ และฎีกาแก่ผู้ร้องและโจทก์.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกชำระหนี้ค่าซื้อ
สุกร ซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระอยู่ จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาต่อมาเจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีหนังสืออายัดเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ผู้ร่อนนำเงินจำนวนนี้ส่งต่อเจ้า
พนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่เคยได้รับเงินจำนวน 100,000บาท จากจำเลยหรือนายไผ่เหลียง เวรสุวรรณ เจ้ามรดก ขอให้ถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว พิจารณายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการอายัดเงินจำนวน 100,000บาท จากผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังว่า เมื่อนายไผ่เหลียงเจ้ามรดกถึงแก่กรรมมีเงินฝากในธนาคารจำนวนหนึ่ง โจทก์อ้างว่าผู้ร้องซึ่งเป็นมารดานายไผ่เหลียงได้รับเงินส่วนแบ่งมรดกจำนวน 100,000 บาท แต่ผู้ร้องปฏิเสธ และฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้รับเงินจำนวน 100,000บาท แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีของผู้ร้องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ ผู้ร้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์และโจทก์เสียค่าขึ้นศาลในชั้นฎีกามาอย่างคดีมีทุนทรัพย์จึงไม่ถูกต้อง

พิพากษายืน คืนค่าขึ้นศาลที่เสียเกินมาในชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้แก่ผู้ร้องและโจทก์.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ